

القرار رقم ٥٤٢/و

وزير الثقافة

بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم ٥٠/ لعام ٢٠٠٤م وتعديلاته
وعلى أحكام القانون رقم ٧/ لعام ٢٠١٨م، لاسيما المادة ١١/ منه.
وعلى محضر لجنة القرار رقم ٢٨٠/و تاريخ ٢٧/٥/٢٠٢٥.
وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

المادة الأولى: تعتمد الشروط المرفقة بهذا القرار لإحداث وإدارة المتاحف التراثية والفنية والشعبية الخاصة، وآلية الإشراف عليها.

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

دمشق في ١٤٤٧/ / هـ الموافق ٢٠٢٥/٧

مدير الشؤون القانونية المستشار القانوني معاون الوزير

وزير الثقافة

لونا رجب

إبشير عز الدين

محمد اسماعيل

محمد ياسين صالح

صورة الى:

- مكتب السيد الوزير.
- مكتب السيدة معاون الوزير.
- م. التنمية الإدارية مع الأصل
- مديرية الشؤون القانونية- دائرة التراخيص.
- الصنف /عام وخاص.

شروط إحداث وإدارة المتاحف التراثية والفنية والشعبية الخاصة

مادة ١- تعاريف:

المتحف الخاص: مكان لا تعود ملكيته للدولة، حاصل على ترخيص من الوزارة، يخصص لعرض المقتنيات الأثرية أو التراثية أو التاريخية أو الثقافية، بقصد الدراسة والبحث وخدمة الجمهور وتنمية ثقافة المجتمع.

المجموعات الخاصة: هي المقتنيات الأثرية أو التراثية أو التاريخية أو الثقافية الخاصة، والتي لا تحقق معايير الترخيص المتحفي الخاص.

مادة ٢- الوثائق والمستندات والبيانات المطلوبة للحصول على الترخيص بإقامة متحف، أو بالاستثمار المتحفي لمبنى أثري:

- ١- اسم المتحف أو المبنى الأثري الخاص، على ألا يكون ملوك لمتحف قائم، أو لمبنى أثري آخر مخصص للعرض المتحفي، وألا يدل على أي تمييز عنصري.
- ٢- تحديد موقع المتحف أو بيت التراث الخاص.
- ٣- إبراز بيان من المديرية العامة للآثار والمتاحف يشعر بالصفة الأثرية أو التاريخية للمبنى المراد استثماره (في حال كانت الغاية الاستثمار المتحفي لمبنى أثري)، وعدم تعارض الغاية من الاستثمار مع الاشتراطات الأثرية لاستخدام العقار.
- ٤- بيان الأهداف من إقامة المتحف أو المبنى الأثري الخاص.
- ٥- بيانات مؤسسي المتحف، مرفق بها نسخة من البطاقة المدنية أو جواز السفر.
- ٦- كشف بممتلكات التراث الثقافي المراد عرضه.
- ٧- تصريح خطي بنوعية ومصادر المقتنيات المتحفية الأثرية، من حيث سلامة امتلاكها وفق قانون الآثار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٢٢/٢٠١٠م وتعديلاته.
- ٨- خطة تشغيل المتحف أو بيت التراث وإدارة المقتنيات وسياسة الحفاظ عليها وصيانتها.
- ٩- تقديم ملكية أو عقد الإيجار للأرض والمبنى، وخرائطهما أو وكالة في حال ملكية البيت لشخص آخر.

مادة ٣- الاشتراطات الفنية العامة للترخيص بإحداث المتحف، أو بالاستثمار المتحفي لبيت أثري:

أولاً- اشتراطات المبنى المتحفي إنشائياً وفنياً:

- ١- ضمان الوصول الآمن للمبنى، مع وجود المرافق الضرورية لخدمة الزوار.
- ٢- مراعاة المواصفات الإنشائية إذا كان المبنى قيد الإنشاء لمتحف بحيث تكون القاعات تتناسب مع طبيعة وحجم وعدد المقتنيات، مع مراعاة السلامة الهندسية والكهربائية انسجاماً مع طبيعة الخدمة التي يقدمها المبنى.

- ٣- أن يكون المبنى الأثري مرمم أو صالح لاستخدام واستقبال الزوار.
- ٤- توفر معايير الأمن والسلامة كأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق وخدمات الطوارئ، وطرق النجاة.

ثانياً - اشتراطات العرض المتحفي:

- ١- وضع المقتنيات وخزانات العرض بطرق منظمة، وأن تكون الممرات خالية من العوائق.
- ٢- أن تكون خزانات العرض على دعائم أو قواعد ثابتة.
- ٣- تصنيف عرض المقتنيات حسب نوعها أو وفق نمط معين مع استخدام أسلوب العرض المناسب لكل نوع من أنواع المقتنيات.
- ٤- تأمين وحماية المقتنيات أثناء العرض من العوامل البشرية والظروف الطبيعية (التلف - السرقة - الرطوبة - الحريق - الجفاف - الشمس - الغبار...).
- ٥- توظيف الإضاءة سواء كانت طبيعية أو صناعية بصورة مناسبة.
- ٦- وضع البطاقات التعريفية للقطع المعروضة.
- ٧- تنويع وسائل العرض باستخدام الوسائل الحديثة في اظهار المعروضات وتوظيف وسائل التقنية المتطورة لغرض ابراز مقتنيات المتحف بشكل مشوق للزوار.
- ٨- تحديد الطاقة الاستيعابية لعدد الزوار في القاعة الواحدة.
- ٩- توفير الحماية الأمنية للمقتنيات والزوار والعاملين بالمتحف أو المبنى الأثري.
- ١٠- التأمين على مقتنيات المتحف في إحدى شركات التأمين المحلية المختصة والمرخصة أصولاً، في حال كانت المعروضات المتحفية عائدة للغير، مهما كان مستند حيازتها (عارية - استئجار - استثمار...)، كما أنه يحق للمالك التأمين على ممتلكاته من المعروضات إحدى شركات التأمين أصولاً.

مادة ٤- تصنيف المتاحف والمباني الأثرية المخصصة للاستثمار المتحفي: يتم تصنيف المتاحف والمباني الأثرية الخاصة ضمن فئات، استناداً لمعايير التصنيف الآتية:

- ١- المعيار الأول: مبنى المتحف: ويمثل هذا المعيار ٢٥% من إجمالي الوزن النسبي لمعايير التصنيف. ويتضمن ملائمة موقع المتحف، وحالة المبنى، ومدى استقلاليته عن غيره من المباني، وتناسب مساحته مع المعروضات، والتعريف بالمتحف من خلال اللوحات الإرشادية وتوافر وسائل السلامة، ونظافة المتحف والمباني المساندة، ومدى توافر مكان لصيانة القطع وترميمها، والتطوير والتخطيط لنشاطات المتحف، وتوافقها مع رسالته وأهدافه ووسائل حماية المتحف ومقتنياته.
- ٢- المعيار الثاني: معروضات المتحف: وتمثل ٥٠% من إجمالي الوزن النسبي لمعايير التصنيف. ويتضمن عدد ونوع المعروضات المتحفية وقيمتها الفنية والتاريخية، وطريقة عرضها وتوثيقها والتعريف بها من خلال بطاقات تعريفية توضح محتواها العلمي، ورصدها في سجلات حصر القطع وفهرستها،

وبيانات دخولها وخروجها، وتوثيق طرق الترميم والصيانة لها، ومدى تجانس خزائن العرض من حيث النوع والجودة، وملاءمتها مع درجات التحكم في التكييف والإضاءة والتهوية.

٣- المعيار الثالث: أنشطة المتحف: وتمثل ٢٥% من إجمالي الوزن النسبي لمعايير التصنيف.

ويشمل مدى استخدام التقنية في المتحف من خلال الموقع الإلكتروني، وتنظيم الهيكل الإداري للعاملين على إدارة المتحف، ونشر الفعاليات التي ينظمها المتحف من خلال المطبوعات والمحاضرات للتعريف برسالة المتحف، وغير ذلك من استخدام المتحف للتقنيات المعاصرة المرئية والمسموعة وعن بعد لتوسيع دائرة الدراسة والبحث وتنمية ثقافة المجتمع، والتعرف على الأنشطة الثقافية والسياحية بما يتوافق مع الهوية الثقافية للمتاحف في الدولة.

مادة ٥- بدلات ارتياد المتاحف الخاصة:

يتم تحديد أسعار بطاقات الدخول، والخدمات المقدمة لرواد المتاحف والمباني الأثرية المخصصة للاستثمار المتحفي، بالتنسيق مع الوزارة، واستناداً لدرجة التصنيف.

مادة ٦- يقدم طلب الترخيص إلى الإدارة المركزية في وزارة الثقافة (دائرة التراخيص في مديرية الشؤون القانونية وحماية حقوق المؤلف).

مادة ٧- تتولى الإشراف على نشاط المتحف، ورفع المقترحات المتصلة بنشاطه، المديرية المختصة في الوزارة أو الجهات التابعة لها، والتي يتم تحديدها في قرار الترخيص، وبما يتفق وطبيعة المتحف والمقتنيات المتحفية المعروضة (أثرية - تراثية - تاريخية - ثقافية).

معاون الوزير

المستشار القانوني

مدير الشؤون القانونية

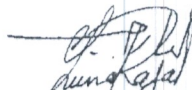
وزير الثقافة

لونا رجب

أشیر عز الدين

محمد إسماعيل

محمد ياسين صالح


Louna Rajab





